GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 3/2024

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2024.

Ilmo. Sr.
Fábio Rodrigo Amaral de Assunção
Subsecretario do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Capital

Assunto: Cfamge/TCEMG - Relatório Temático nº 48/2023 - Receita e Despesa Fiscal

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0020695/2023-74].

Senhor Subsecretário,

Com meus cordiais cumprimentos e em atenção ao Ofício SEF/STE nº. 84/2023, que encaminha para manifestação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, o Relatório Temático nº 48/2023 - Receita e Despesa Fiscal (79229749), apresento a seguir os esclarecimentos desta unidade, quanto aos apontamentos afetos a nossas competências:

1) Estrutura padronizada de fontes de recursos - Solicitam-se esclarecimentos sobre quando a estrutura padronizada será implantada, tendo em vista a expiração do prazo estabelecido pela Secretaria;

O Governo Federal, por meio da Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20 (23/02/21), estabeleceu a padronização das fontes de recurso a serem utilizadas pelos entes da federação em sua execução financeira e orçamentária. Em decorrência das determinações da União, foi criado em Minas Gerais o Grupo de Trabalho das Fontes de Recurso (GTFR), envolvendo membros das secretarias de Estado da Fazenda (SEF) e do Planejamento (SEPLAG), para avaliar os impactos trazidos pelas alterações.

Após extensa avaliação das alterações e considerando também o quadro atual de defasagem do Siafi-MG, foi deliberado, no contexto do GTFR, que as adequações necessárias para atender a nova padronização de fontes de recurso ocorreriam com a implementação do GRP Minas – novo sistema orçamentário e financeiro que vem sendo desenvolvido no Estado e que substituirá o Siafi-MG. Atualmente, uma série de testes vem sendo realizados para viabilizar a liberação do novo sistema, que já está sendo adaptado para contemplar a nova estrutura de fontes de recurso. A previsão atual é de que a entrada do GRP Minas em operação ocorra em 2025, ano em que o orçamento estadual poderá ser executado no novo sistema conforme estabelecido pelas portarias federais.

Cumpre ressaltar que, até que isso ocorra, o Estado precisará prestar contas de sua execução orçamentária e financeira à União por meio de uma matriz de correspondências entre a estrutura de fontes atualmente utilizada e a estrutura padronizada. Essa matriz foi desenvolvida no âmbito do GTFR e explicita os critérios utilizados para a realização das associações entre as fontes de recurso.

Ressalta-se que esses critérios foram empregados na elaboração do Projeto de Lei

Orçamentária Anual (PLOA) referente a 2024 para a construção do Volume Auxiliar da PLOA, em que são apresentados o quadro geral da receita e o demonstrativo das despesas por órgão e entidade de acordo com a padronização de fontes estabelecida pela STN.

2) Desmembramento da Fonte 10 - Questiona-se o caráter das receitas registradas como Rec. Intra. – Outras Transferências dos Estados e DF (R$ 1,732 bilhão), Outras Restituições (R$ 115,306 milhões), Restituição de Convênios (R$ 7,098 milhões), Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores (R$ 1,501 milhão) e Rec. Intra. – Outras Restituições (R$ 25 mil), para que se possa compreender sua classificação em uma fonte específica para impostos.

No caso das receitas registradas como *Rec. Intra. – Outras Transferências dos Estados e DF*, elas dizem respeito às transferências realizadas pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) para fins do cumprimento da Lei Complementar 141/2012. Segundo essa norma federal, as despesas a serem computadas para fins de apuração do mínimo constitucional em ações e serviços de saúde (ASPS) devem ser financiadas com recursos movimentados por meio dos fundos de saúde.

Considerando a conhecida excepcionalidade de Minas Gerais em relação à operacionalização do mínimo ASPS em Unidades Orçamentárias (UO's) diversas do FES, os gastos nessas outras UO's são feitos por intermédio do referido repasse do FES. Esse repasse resulta em uma receita intraorçamentária, de igual valor, registrada nessas outras UO's em natureza de receita pertencente à matriz *Rec. Intra. – Outras Transferências dos Estados e DF.* A codificação, em específico, é a seguinte:

***7729.99.0.1.25.000** - Rec. Intra. - Outras Transf. Estados DF - Princ. - Repasse do Fundo Estadual de Saúde - FES - LC Federal nº 141/12*

Considerando que a aplicação do mínimo constitucional em ASPS deve ser realizada com recursos de impostos e transferências de impostos (Fonte 10), entende-se que o registro da receita intraorçamentária nas UO´s que recebem repasse do FES deve ser realizado na mesma Fonte de Recurso.

Já no caso da existência de receitas de restituições na Fonte de Recurso 10, isso se deve ao cumprimento de orientação contida no manual promulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), denominado *Orientações para utilização do padrão de Fontes ou Destinações de Recursos por Estados, DF e Municípios*, publicado no dia 09 de julho de 2021.

Nesse documento, em resposta ao questionamento 8, há a orientação de que *"se houver o reingresso dos valores como receitas de restituições, e sendo constatado que esses valores permanecem vinculados a finalidade específica, não há duplicidade de contabilização da receita, já que **a nova entrada será com codificação distinta**, mas os valores **devem ser classificados na fonte de recurso**"* (STN, 2021, item 8, grifos nossos).

Aplicando essa orientação também para os casos de Fontes de Recursos não vinculadas, bem como compreendendo o conceito de restituição enquanto reingresso de valores pagos **indevidamente** – de acordo com o Ementário de Natureza de Receitas também promulgado pela STN –, a regra geral aplicada, no caso das restituições, é de que elas devem recompor, e serem registradas enquanto receita, nas suas fontes originárias.

As diferentes matrizes de restituições utilizadas se devem às distintas naturezas jurídico-fiscais das restituições, sejam elas decorrentes de convênio, sejam elas derivadas de despesas do próprio Estado, dentre outras. Em comum, porém, todas apresentam a seguinte característica associada aos seus respectivos fatos geradores: decorrem do reingresso de uma **despesa indevida**.

Adicionalmente, apresentamos esclarecimentos quanto ao ponto abaixo também mencionado no Relatório Temático:

3 - Informa que conforme Nota Técnica SEI nº 50857/2022/ME, emitida pelo Ministério da Economia, que estabeleceu orientações para contabilização da compensação das perdas de arrecadação do ICMS dos Estados e Distrito Federal, a transferência da cota-parte dos municípios deve ocorrer por meio de execução da despesa. Em 2022, o Estado seguiu essas orientações, mas alterou o procedimento para 2023, passando a contabilizar a transferência como dedução da receita e não mais como despesa. Dessa forma, solicitam-se esclarecimentos sobre a

mudança na forma de reconhecimento da transferência da cota-parte dos municípios.

Informamos que a Nota Técnica 50857/2022/ME foi revogada pela Nota Técnica 1740/2023/ME. Segue abaixo os trechos extraídos das NT 50875/2022 e 1740/2023, respectivamente, relativos ao registro orçamentário da transferência da cota-parte dos municípios:

"Dessa forma, os estados deverão registrar receita orçamentária em codificação da classificação por natureza que será criada para essa finalidade, sendo que os valores devidos aos municípios ***deverão ser transferidos por meio de execução da despesa orçamentária de outras despesas correntes – contribuições****. "* (NT 50857/2022/ME, página 6 – revogada pela NT 1740/2023/ME)

"Os valores devidos aos municípios deverão ser transferidos como repartição dessa receita, portanto, ***deverão ser registrados como dedução da receita*** *indicada, tendo em vista a orientação apresentada no MCASP para o registro das transferências constitucionais ou legais, quando o ente arrecada, mas possui obrigação de transferir a outros entes por disposição constitucional ou legal."* (NT 1740/2023/ME)

Portanto, a mudança no procedimento de registro das transferências da cota-parte dos municípios relativa à compensação das perdas de arrecadação do ICMS, de 2022 para 2023, está de acordo com alteração normativa da STN.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 08/01/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79990964** e o código CRC **A65EBDA6**.

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901